



PUTUSAN
Nomor 5911 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NUR AFIDAH, dahulu bertempat tinggal dahulu di Dusun Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang bertempat tinggal di Bukir, RT 001, RW 007, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gema Akhmad Muzakir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Apriadi Heru & Rekan, beralamat kantor di Jalan TGH. Muh. Adnan, Nomor 21, Bedugul - Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. GAMAT alias AMAQ PAJAR**, bertempat tinggal di Dusun Pangsing, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Apriadi Abdi Negara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriadi Abdi Negara, S.H., beralamat di Iting Bengkel, Desa Unga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;
- 2. SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025



3. HAJI BADAWI, bertempat tinggal di Dusun Pangsing, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahrib Nurdin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Penasihat Hukum pada M. Busairi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Balo' Sidiq, Nomor 7, Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024;

4. ZAID MAHDANI, bertempat tinggal di Legenda Wisata Cluster Washington, Blok D1802, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Memradepo Turhatnolo, S.H., S.E., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kurnia Law Office, beralamat di Kurnialand Building, Jalan Otto Iskandardinata Raya, Nomor 82, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024;

5. PT SAMARA LOMBOK/PT LOMBOK TOROK DEVELOPMENTS, yang diwakili oleh Direktur, I Ketut Arimbawa Yasa, berkedudukan di Torok Aik Belek, Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahrib Nurdin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Penasihat Hukum pada M. Busairi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Balo' Sidiq, Nomor 7, Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. NINING HERLINA, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan H.L.

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025



Anggrat, Nomor 10, Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosihan Zulby, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office 108, beralamat di Jalan Kesra Raya, Nomor 108, Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Ir. H. Lalu Suharli, M.M., berkedudukan di Giri Menang Gerung, Jalan Soekarno – Hatta, Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.ST., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hukum, jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1 atas tanah objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam:
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 04a tanggal 24 Agustus 2010 dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H., Notaris di Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 04a tertanggal 13 Oktober 2014 dibuat

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025



oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H., Notaris di Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan hukum, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04b tanggal 24 Agustus 2010 dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H., Notaris di Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Akta Kuasa Menjual Nomor 04b, tertanggal 13 Oktober 2014, dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H., Notaris di Praya, Kabupaten Lombok Tengah adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan hukum, Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik yang dilindungi oleh undang-undang;
5. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar (Tergugat 1), terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah Pak Rondang/Pak Marju;
 - Sebelah timur : Tanah H. Lukman dan H. Badawi;
 - Sebelah selatan : Tanah Pak Sukirman/Ike Ratnawulan;
 - Sebelah barat : pantai;Adalah hak milik Penggugat;
6. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat 1 yang menjual kepada Tergugat 4 tanah objek sengketa milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum, batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 597/2016 tanggal 30/12/2016 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan nilai pembuktian apapun;
8. Menyatakan hukum, perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum, besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa tidak dapatnya Penggugat menikmati hasil dari tanah

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025



objek sengketa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menyatakan hukum, besarnya kerugian moril yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian moril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng;
13. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah obek sengketa seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar (Tergugat 1), terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah Pak Rondang/Pak Marju;
 - Sebelah timur : Tanah H. Lukman dan H. Badawi;
 - Sebelah selatan : Tanah Pak Sukirman/Ike Ratnawulan;
 - Sebelah barat : pantai;serta menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut;
14. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar (Tergugat 1), terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah Pak Rondang/Pak Marju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah H. Lukman dan H. Badawi;
- Sebelah selatan : Tanah Pak Sukirman/Ike Ratnawulan;
- Sebelah barat : pantai;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;

15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat 2 untuk menarik Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar (Tergugat 1) dari tangan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 untuk dibalik nama ke atas nama Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa;
 16. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar kepada Turut Tergugat 2 untuk dibalik nama ke atas nama Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa;
 17. Menyatakan hukum, apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar tersebut kepada Turut Tergugat 2 (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat), maka Turut Tergugat 2 (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat) berdasarkan kekuatan putusan ini dapat melaksanakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar ke atas nama Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa atau menerbitkan sertifikat hak milik baru atas tanah objek sengketa ke atas nama Penggugat;
 18. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* yang besarnya dihitung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Ketua dan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025



Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat III:

- I. Kompetensi *relative*;
- II. Kompetensi *absolute*;
- III. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Tergugat IV:

1. Eksepsi kewenangan/kompetensi *relative* (*relative competentie*) yang berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv;
2. Eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan *relative*;
3. Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Turut Tergugat I:

1. Kompetensi absolut mengadili Pengadilan TUN;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libellum*);
3. Gugatan Penggugat kurang subyek (*plurium litis consortium*);

Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat *error in persona*/Penggugat salah menarik pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Sela Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mtr., tanggal 26 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mtr.;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mtr., tanggal 26 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.524.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 134/PDT/2024/PT MTR, tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 276/Pdt.G/2023/ PN Mtr., tanggal 26 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nur Afidah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 134/PDT/2024/PT MTR, tanggal 31 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 276/Pdt.G/2023/PN Mtr., tanggal 26 Agustus 2024 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, jual beli antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi 1 semula Terbanding 1/Tergugat 1 atas tanah objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam Akta perikatan Jual Beli Nomor 04a tanggal 24 Agustus 2010 dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H., Notaris di Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang di ubah dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 04a, tertanggal 13 Oktober 2014 dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H., Notaris di Praya, Kabupaten Lombok Tengah adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04b tanggal 24 Agustus 2010 dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H., Notaris di Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana di ubah dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 04b, tertanggal 13 Oktober 2014 dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H., Notaris di Praya, Kabupaten Lombok Tengah adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan hukum, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik yang dilindungi oleh hukum;
5. Menyatakan hukum, tanah objek sengketa seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar (Tergugat 1), terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Pak Rondang/Pak Marju;
- Sebelah timur : Tanah H. Lukman dan H. Badawi;
- Sebelah selatan : Tanah Pak Sukirman/Ike Ratnawulan;
- Sebelah barat : pantai;

Adalah hak milik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

6. Menyatakan hukum, perbuatan Termohon Kasasi 1 semula Terbanding 1/Tergugat 1 yang menjual tanah objek sengketa kepada Termohon Kasasi 4 semula Terbanding 4/Tergugat 4 sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum, batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan nilai pembuktian apapun Akta Jual Beli Nomor 597/2016 tanggal 30/12/2016;
8. Menyatakan hukum, perbuatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa milik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum, besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berupa tidak dapatnya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat menikmati hasil dari tanah objek sengketa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat membayar kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menyatakan hukum, besarnya kerugian moril yang dialami oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai akibat dari

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

12. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat membayar kerugian moril yang dialami oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng;

13. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Pak Rondang/Pak Marju;
- Sebelah timur : Tanah H. Lukman dan H. Badawi;
- Sebelah selatan : Tanah Pak Sukirman/Ike Ratnawulan;
- Sebelah barat : pantai;

Serta menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut;

14. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar (Tergugat 1), terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Pak Rondang/Pak Marju;
- Sebelah timur : Tanah H. Lukman dan H. Badawi;
- Sebelah selatan : Tanah Pak Sukirman/Ike Ratnawulan;
- Sebelah barat : pantai;

Kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong dan beban apapun, bila diperlukan dengan upaya



paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;

15. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi 2 semula Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2 untuk menarik Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar (Tergugat 1) dari tangan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi 1 semula Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 untuk dibalik nama ke atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa;
16. Memerintahkan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi 1 semula Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar kepada Turut Tergugat 2 untuk dibalik nama ke atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa;
17. Menyatakan hukum, apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi 1 semula Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar tersebut kepada Turut Termohon Kasasi 1 semula Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2, maka Turut Termohon Kasasi 1 semula Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2 berdasarkan kekuatan putusan ini dapat melaksanakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1093/Buwun Mas, Surat Ukur Nomor 1146/Buwun Mas/2013, tanggal 30 April 2013, atas nama Gamat alias Amaq Pajar ke atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa atau menerbitkan sertifikat hak milik baru atas tanah objek sengketa ke atas nama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
18. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025



Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi semula Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* yang besarnya dihitung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

19. Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q. Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mohon Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 2 Desember 2024 dan 4 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 18 November 2024 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 2 Desember 2024 dan 4 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walau tidak ada larangan untuk mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan, namun jika dalam gugatan tersebut pihak Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan mana perbuatan Tergugat yang dikategorikan wanprestasi dan yang mana perbuatan melawan hukum, maka tetap gugatan tersebut menjadi *obscuur libel*;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pemilik objek sengketa, karena telah membeli dari Tergugat I namun ternyata baru dalam bentuk perjanjian



pengikatan jual beli (PPJB) dan Penggugat belum melunasi harganya sesuai batas waktu yang diperjanjikan;

- Bahwa Tergugat I yang sudah menerima sebagian harga tanah objek sengketa dari Penggugat justru menjual objek sengketa kepada Tergugat IV, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat I karena ia wanprestasi atas perikatan jual beli yang telah disepakati dengan Penggugat;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan jika antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dengan perjanjian jual beli tapi dalam petitumnya meminta agar Tergugat I, II, III dan IV dinyatakan perbuatan melawan hukum, maka dengan formulasi gugatan yang demikian menjadikan kabur (*obscur libel*), sehingga tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NUR AFIDAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR AFIDAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd./

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
Plt. PANITERA MUDA PERDATA**

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 5911 K/Pdt/2025